

주의 요구 / 시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 00부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

00부점은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제10조 제1항 및 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대하여 ‘국유부동산 관리대장’³⁴⁾을 작성하여 전산자료로 관리하고, 실태조사 결과 변동된 사항이 있는 경우 재작성 하도록 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조 제1항 및 제38조 제1항에 따르면 실태조사 결과 무단점유가 확인된 경우 무단점유자의 인적 사항, 점유 목적과 면적 등을 확인하여 변상금을 부과하도록 되어 있다.

34) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 재산현황, 변상금·대부로 내역, 실태조사 요약 내용 등이 포함되어 작성됨

따라서, 국유재산 실태조사 등을 통해 무단점유 중인 것으로 확인된 경우에는 해당 재산의 점유현황을 확인하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 무단점유 관리 업무를 철저히 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 00부점에서 관리하는 국유재산 중 실태조사 등을 통해 무단점유가 추정되는 00필지³⁵⁾에 대한 관리현황을 점검한 결과

0000.00.00. 인수한 '00'(대, 00㎡) 소재 국유재산의 경우 0000.00.00. 실시한 실태조사 결과 000가 주택부지로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 변상금 사전통지를 하지 않고 있었으며

0000.00.00. 인수한 '000'(도로, 00㎡) 소재 국유재산의 경우 0000.00.00. 실태조사를 통해 일부 면적을 건물부지로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 감사일 현재까지 점유자 및 점유 면적 등을 확인하기 위한 추가 조치를 실시하지 않았다.

특히, 0000.00.00. 인수한 '00'(건물, 00㎡) 소재 국유재산의 경우 000와 체결한 대부계약을 대부료 연체를 사유로 0000.00.00. 해지한 후 0000.00.00. 부동산인도 소송에서 승소하여 0000.00.00. 강제집행을 계고³⁶⁾ 하였는데도, 감사일 현재까지 명도집행이 완료되지 않았으며

강제집행 계고 이후 0000.00.00. 등 10회³⁷⁾의 실태조사 시 000가 계속하여 점유 중인 현황을 파악하였음에도 변상금 사전통지를 실시

35) 0000.00.00. 기준 00본부 소관 국유재산 00필지 중 물건상태가 무단점유, 사용제한, 대부 대상, 처분대상인 00필지에 대하여 실태조사 결과, 무단점유가 추정되고 감사대상기간 중 변상금 사전통지 등의 조치가 확인되지 않은 000필지를 점검

36) 000의 0000.00.00. 부동산인도집행불허청구 소송으로 인해 명도집행 보류되었으나, 0000.00.00. 판결 선고결과 기각되어 0000.00.00. 강제집행 계고

37) (생략) 총 10회의 실태조사 실시

하지 않아 0000.00.00. ~ 0000.00.00. 기간의 변상금(약 00천 원³⁸⁾)의 시효가 소멸되는 등

[표 9] 및 [별지 8] “무단점유 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 무단점유 국유재산에 대한 관리가 불철저한 00필지가 확인되었다.

[표 9] 무단점유 추정 국유재산 점검결과

(단위: 필지, 천 원)

순번	구분 (관리중인 물건상태)	무단점유 사실 확인				
		합계 (A)=(B)+(C)+(D)	점유내역 특정 완료		점유내역 파악 필요 (C)	주의관리 필요* (D)
			필지(B)	변상금(예상)		

“기재생략”

* 변상금 부과 누락으로 인해 시효가 소멸된 재산(0필지) 및 점유자가 특정되어 변상금 사전 통지를 실시하였으나 지속적으로 송달 불능된 재산(00필지)

[소관부점 의견] 00부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 무단점유가 확인된 재산에 대하여 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

00부점장은 실태조사 결과 점유자가 확인된 경우 변상금 부과를 누락하여 시효가 소멸되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고 (주의) 실태조사를 통해 점유자가 특정된 무단점유 국유재산 00필지에 대하여

38) 5년치 변상금인 00천 원을 기준으로 0000.00.00. ~ 0000.00.00.(00일) 기간을 일할 계산하여 산정한 금액

변상금 사전통지(변상금 00천 원)를 실시하고, 00가 무단으로 점유중인 '00 (건물, 00m²) 소재 국유재산을 명도집행하시기 바라며 (시정)

무단점유 사실은 확인되었으나 점유자, 점유면적 등이 특정되지 않은 000필지에 대해서는 추가 실태조사를 통해 점유내역을 파악하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 재산의 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다. (통보)